

RCIFI-SE-12 No. 045-2021

**LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL YACHAY**

(CODIFICADO)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;*

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República, dispone: *“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”;*

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, indica: *“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.*

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta tercer nivel de educación superior inclusive”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*

Que, el artículo 345 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social”;*

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;*

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *“El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;*

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: *“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha*

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina:
“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, las letras d) y e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica:
“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: “(...

d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores, y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad de género e interculturalidad, de conformidad con la Ley; (...)

e) La libertad para gestionar sus procesos internos”;

Que, el ejercicio de la autonomía responsable permite la ampliación de capacidades en función de la mejora y aseguramiento de la calidad de las universidades y escuelas politécnicas;

Que, el principio de calidad por el que se rige el Sistema de Educación Superior y sus instituciones, (...) establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior,

basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos”;

Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que el sistema interinstitucional de aseguramiento de la calidad, tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán como principales actores de este Sistema el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que las instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos;

Que, de conformidad con el artículo 96 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el aseguramiento interno de la calidad consiste en “(...) *un conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en coordinación con otros actores del Sistema de Educación Superior*”;

Que, el artículo 173 de la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a la evaluación interna, externa, acreditación y aseguramiento interno de la calidad, establece: “*El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa ya la acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento interno de la calidad. La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener la cualificación académica de calidad superior será voluntaria. (...)*”;

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: “*El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y*

coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...);

Que, el artículo 169 letras e) y n) de la LOES, dispone: *“Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (...) e) Aprobar la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso, de manera fundamentada, suspender las facultades de las máximas autoridades de la institución intervenida (...) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (...);*

Que, el artículo 197 de la referida Ley, manifiesta: *“El proceso de intervención es una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior, previa autorización del Consejo de Educación Superior, dentro del plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este caso la Comisión interventora podrá asumir temporalmente las funciones del Órgano Colegiado Superior, el Presidente de la Comisión interventora asumirá las funciones de rector de la institución de educación superior y la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar por las actuaciones de las máximas autoridades (...) La designación de la Comisión interventora la efectuará el Consejo de Educación Superior (...);*

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, COA, señala:
“(...) Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración (...);”;

Que, el artículo 64 del COA, prevé: *“Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”*;

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone: *“Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”*;

Que, el Pleno de la Comisión Gestora, en la primera Sesión Extraordinaria efectuada el 04 de enero de 2019, adoptó la Resolución Nro. RCG-SE-01 Nro. 002-2019 mediante la cual se resolvió conformar la Comisión General de Evaluación Interna y del Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 7 y 8 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de Educación Superior;

Que, el Pleno de la Comisión Gestora, mediante Resolución Nro. RCG-SE-01 Nro. 002-2019, de 04 de enero de 2019, en su disposición general quinta, establece: *“La Comisión General de Evaluación Interna y del Aseguramiento de la Calidad deberá elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento interno (...)”*;

Que, el Pleno de la Comisión Gestora, mediante Resolución No. RCG-SE-7 Nro. 029-2019, de 21 de mayo de 2019, resolvió sustituir el artículo 1 de la Resolución No. RCG-SE-01 Nro. 002-2019 de 04 de enero de 2019, por el siguiente texto: *“Artículo 1.- Delegar al Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental [sic] la facultad de designar y nombrar a los servidores que integrarán la Comisión General de Evaluación Interna de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”*;

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 2, aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto de 2021;

Que, el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto del 2021;

Que, en el artículo 2 de la resolución mencionada, fueron designados como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; (...) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico;

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.069-2021, en el artículo 2, resolvió designar como miembro de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al doctor Arturo Guillermo Clery Aguirre, en calidad de Miembro Académico;

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.070-2021 resolvió en el *“Artículo 2.- Reformar el artículo 2 de la Resolución RPC-SE-05-No.010-2021, de 14 de enero de 2021, modificando en su contenido lo siguiente:*

Sustitúyase el siguiente texto:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; a Byron Remigio Rodas Reyes, Miembro Administrativo; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...).”

Por el texto descrito a continuación:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...);”

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión ordinaria, realizada el día 19 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-04-No.105-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Administrativo de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Patricia López Fraga;

Que, el Pleno del CES, en su séptima sesión ordinaria, realizada el día 31 de marzo de 2021, mediante resolución RPC-SO-07-No.203-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Jurídico de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño;

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con base en el artículo 4 de la resolución RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el Pleno del CES, en relación a la autorización conferida a la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger el contenido del mismo;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 1291, de 21 de abril de 2021, emitido por el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: *“DECLÁRESE el estado de excepción, desde las 20h00 del 23 de abril de 2021 hasta las 23h59 del 20 de mayo de 2021, por calamidad pública en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos, por el contagio acelerado y afectación a grupos de atención prioritaria, que producen las nuevas variantes de la COVID-19 y por conmoción interna, en las mismas provincias debido a la saturación del sistema de salud y desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos necesarios para la atención emergente de la enfermedad, a consecuencia del agravamiento de la pandemia en las mencionadas provincias*

del Ecuador, a fin mitigar y reducir la velocidad de contagio y descongestionare el sistema de salud pública respecto de atenciones por COVID-19.”;

Que, las letras f y g, del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, disponen: *“De las Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones: (...)*

f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad; (...)

g) Definir principios, políticas, directrices y lineamientos encaminados a normarla organización y el funcionamiento administrativo, académico e investigativo de la Universidad”;

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determino: *“Artículo 1.- Suspender las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de agosto de 2021.*

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;

Que, mediante Acción de Personal UITEY-DTH-2021-007-ENCARGO, de 04 de mayo de 2021, suscrito por José María Lalama, Ph.D., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Coordinador Jurídico encargado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en su artículo 1 determina: *“Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, esto es desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del titular o nueva disposición de la CIFI”;*

Que, mediante memorando UITEY-CAN-2021-0107-M, de fecha 11 de mayo de 2021, dirigido a José María Lalama Aguirre Ph.D., Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Arturo Guillermo Clery Aguirre, Vicerrector Académico/Canciller, señala *“En virtud de lo señalado, remito el proyecto de Reglamento de Funcionamiento de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, junto con el informe No. 001-2021-CL-RFCGEIAC y las actas de la primera y segunda sesión de la Comisión de Legislación.*

Solicito que la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, incluya el tratamiento y votación del referido proyecto en su próxima sesión”;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0036, de fecha 12 de mayo de 2021, el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, José Lalama Aguirre, Ph.D., solicita al Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora, convocar a sus miembros a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de forma virtual el día viernes 14 de mayo de 2021, desde las 14h00;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0037, de fecha 12 de mayo de 2021, el Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, convoca a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad virtual, el día viernes 14 de mayo de 2021, desde las 14h00;

Que, durante la Décima Segunda Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 14 de mayo de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar el proyecto de Reglamento de Funcionamiento de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitido mediante memorando UITEY-CAN-2021-0107- M, por el Vicerrector Académico/Canciller; y,



Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades

RESUELVE:

Expedir el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

CAPÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Artículo 2.- Ámbito.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para todos los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

CAPÍTULO II

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN INTERNA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Artículo 3.- De la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad.- La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es un órgano de apoyo del Órgano Colegiado Superior. Será la responsable de la ejecución de los procesos de autoevaluación, de la coordinación interna y externa con el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, así como del seguimiento de las políticas y planes dictados por el Órgano Colegiado Superior para la mejora continua de la calidad institucional.

Este organismo tendrá carácter permanente y estará integrado por los miembros que determine el Estatuto Universitario.

Nota.- Artículo reformado mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

Artículo 4.- Del funcionamiento. - La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad estará presidida por el/la Rector/a o su delegado/a.

Cada uno de los miembros tendrá derecho a voz y voto. En caso de empate el/la presidente/a tendrá voto dirimente. El/la secretario/a tendrá derecho a voz, pero sin voto.

Nota.- Artículo reformado mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

Artículo 5.- De las funciones, competencias y responsabilidades de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad. - La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad tendrá las funciones y atribuciones que se establezcan en el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Nota.- Artículo reformado mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

Artículo 6.- De las funciones del/la presidente/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad. - Son funciones del/la presidente/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad:

- a) Dar seguimiento a las resoluciones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- b) Legalizar con su firma, de manera conjunta con el secretario o secretaria, las actas expedidas por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- c) Dirigir las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- d) Disponer al/la secretario/a para que realice la convocatoria y proponer el orden del día para las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad; y, las demás que delegue el Órgano Colegiado Superior o el Rector.

Artículo 7.- (...)

Nota.- Artículo eliminado mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

Artículo 8.- De las funciones del/la secretario/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad. - Son funciones del/la secretario/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad:

- a) Convocar a las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad por disposición del/la presidente/a;
- b) Concurrir a las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- c) Verificar el quórum de asistencia, así como registrar las votaciones y proclamar sus resultados, de acuerdo con las disposiciones del/la presidente/a;
- d) Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad y mantenerlas bajo su custodia, debidamente suscritas y foliadas en orden cronológico;
- e) Archivar, registrar y custodiar las actas, resoluciones y registros digitales, así como la demás documentación que disponga la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- f) Notificar y certificar las resoluciones y demás documentación de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- g) Suscribir conjuntamente con el/la presidente/a o vicepresidente/a, en caso de ausencia, las actas y resoluciones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad; y,
- h) Las demás funciones que el/la presidente/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad establezca.

Artículo 9.- (...)

Nota.- Artículo eliminado mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, *adoptada por* la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

Artículo 10.- De las obligaciones de los miembros con derecho a voz y voto o sus delegados. - Son obligaciones de los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad:

- a) Asistir puntualmente a las sesiones a las que fueran convocados o presentar oportunamente sus excusas, en caso de ausencia;

- b) Designar un delegado, que los reemplace en caso de ausencia temporal con derecho a voz y voto;
- c) Participar con voz y voto en las deliberaciones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- d) Supervisar el cumplimiento de las resoluciones y políticas emitidas por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad;
- e) Cumplir con los deberes y obligaciones que en calidad de servidores públicos les corresponden; y,
- f) Las demás que le concede la Ley, Reglamentos y Resoluciones adoptados por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad.

Artículo 11.- De las obligaciones de los miembros de los Comités.- Son obligaciones de los miembros de los comités conformados por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad:

- a) Dar cumplimiento a las resoluciones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad.
- b) Participar activamente en los procesos de autoevaluación y evaluación externa.
- c) Apoyar de forma permanente el trabajo que desempeña la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad.
- d) Las demás que le concede la Ley, Reglamentos y Resoluciones adoptados por la Comisión General de Evaluación Interna y del Aseguramiento de la Calidad.

CAPÍTULO III DE LAS SESIONES

Artículo 12.- De las sesiones. - Las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay serán:

- a) Ordinarias; y,
- b) Extraordinarias.

La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se reunirá bajo la modalidad presencial o virtual, a través de medios tecnológicos idóneos existentes para el efecto.

Los medios tecnológicos utilizados en las sesiones de carácter virtual deberán ser apropiados para garantizar la continuidad y el adecuado desarrollo de las sesiones; la/el secretario dejará constancia en las actas sobre este particular a fin de garantizar la legitimidad de lo actuado.

Todas las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, sean ordinarias o extraordinarias, deberán ser registradas en soportes digitales. En caso de contradicciones entre el acta de la sesión y la grabación, prevalecerá la segunda. El/la secretario/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad será el responsable del archivo digital.

Artículo 13.- De las sesiones ordinarias. - La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad sesionará de manera ordinaria al menos una vez de manera trimestral para tratar, previa a la convocatoria, los asuntos que consten en el orden del día, pudiendo incorporarse otros puntos por moción de cualquiera de los miembros presentes en la sesión, siempre y cuando se cuente con el apoyo de la mitad más uno de los miembros y el tema a tratarse no requiera información y/o documentación previa.

De requerirlo, la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, podrá modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias, para lo cual, el/la presidente/a pondrá en consideración de los miembros la necesidad de modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias y los justificativos necesarios.

Artículo 14.- De las sesiones extraordinarias. - Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier momento a petición del/la presidente/a o a solicitud del 50 % de sus miembros con derecho a voto. En estas sesiones se tratarán únicamente los asuntos que consten en el orden del día.

Artículo 15.- Desarrollo de las sesiones. – El/la presidente/a conducirá las sesiones del Pleno, estableciendo un tiempo razonable para la duración de las intervenciones y en el orden de participación solicitado.

La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, por requerimiento de su presidente/a o a solicitud de cualquiera de sus miembros, tendrá la potestad de requerir la presencia en el Pleno de cualquier funcionario de la Universidad o solicitar su colaboración temporal, con el objeto de desarrollar temas específicos.

Artículo 16.- De la forma de presentar las mociones. - Cualquier miembro de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad podrá presentar una moción, la misma que requerirá el apoyo de otro de sus miembros para ser considerada.

Las mociones serán verbales y serán consideradas en el orden de presentación y registradas por el/la secretario/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad.

El autor de la moción podrá retirarla hasta antes de llegar a la votación.

Las resoluciones serán signadas secuencialmente en las actas correspondientes.

CAPÍTULO IV

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 17.- De la convocatoria. - Las convocatorias serán realizadas por el/la secretario/a, a petición del/la presidente/a, a través de los medios oficiales que tenga disponible la institución, a cada uno de los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, con el señalamiento del orden del día, observando lo siguiente:

- a) Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con por lo menos 48 horas de anticipación a su celebración, previa disposición del/la presidente/a.
- b) Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas con al menos 24 horas de anticipación a su celebración, previa disposición del/la presidente/a.

Nota. - Artículo reformado mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, *adoptada por* la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

Artículo 18.- De la información de la convocatoria. - La convocatoria contendrá al menos la siguiente información:

- a) La fecha, hora y lugar de la sesión;
- b) La modalidad de la sesión, si es presencial o virtual; y,
- c) Orden del día junto con la documentación e informes sobre los temas a tratarse.

Para el caso de sesiones ordinarias, si en el momento de circular la convocatoria se cuenta con la totalidad de los documentos a tratar, el/la secretario/a podrá remitir a los integrantes de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad la documentación en un plazo no menor a 24 horas antes de la celebración de la sesión, por cualquier medio.

CAPÍTULO V DEL QUÓRUM

Artículo 19.- Del Quórum. - El quórum para instalar una sesión se constituirá con la presencia física o virtual de la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto, incluido en todos los casos, el/la presidente/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad o quien haga sus veces.

En el caso de no existir el quórum reglamentario necesario para instalar la sesión a la hora señalada en la convocatoria, se esperará hasta un máximo de 10 minutos, luego de lo cual se dejará constancia de este particular, registrando a los miembros presentes y ausentes.

En cualquier momento durante el desarrollo de la sesión, los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad podrán solicitar al/la secretario/a la verificación del quórum y, de no contar con el quórum reglamentario, se hará constar en el acta y se suspenderá la sesión.

Nota. - Artículo reformado mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, *adoptada por* la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

CAPÍTULO VI DE LAS ACTAS

Artículo 20.- De las Actas. - Las actas de las sesiones de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, contendrán al menos la siguiente información:

- a) Lugar, fecha y hora de inicio y término de la sesión;
- b) Nombres de los miembros asistentes;
- c) Orden del día;
- d) Las mociones presentadas, la forma en que se produjo la votación y el sumario de las decisiones adoptadas, con señalamiento de la votación de cada uno de los miembros.

El contenido de las actas de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad deberá recoger esencialmente las mociones planteadas y las decisiones que se tomen. Cualquier miembro podrá solicitar expresamente que conste en actas una síntesis de su intervención.

Las actas de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad serán firmadas por el/la presidente/a y por el/la secretario/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, quien certificará la presencia de los miembros asistentes. Las actas serán remitidas a los miembros a través de correo electrónico para su revisión y aprobación individual, que se realizará en el plazo establecido por el/la secretario/a; de requerirlo el/la secretario/a remitirá a petición de un/a miembro el soporte de la sesión (audio o video).

Las actas se numerarán en orden cronológico y se mantendrán en el archivo a cargo del/la secretario/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, quien deberá certificar las copias cuando se lo requieran.

CAPÍTULO VII

DE LA TOMA DE DECISIONES

Artículo 21.- Del mecanismo para tomar decisiones.- La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad tomará decisiones con la aprobación de la mayoría simple de votos afirmativos de los miembros.

Se entenderá por mayoría simple el voto favorable de más de la mitad de los miembros con derecho a voto presentes en la sesión.

Si para la toma de decisiones se requiere de documentación o informes específicos, éstos deberán ser conocidos y debatidos por sus miembros en el Pleno de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad; y, de ser el caso, a pedido del/la presidente/a, podrá solicitarse la participación del o los funcionarios que intervinieron en tales informes, en la sesión correspondiente.

Artículo 22.- De la votación.- El voto de los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad será obligatorio y supronunciamento podrá ser: a favor, en contra o abstención.

Los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad no podrán retirarse de la sesión una vez dispuesta la votación por el/la presidente/a.

La votación será tomada por el/ la secretario/a de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, una vez concluida la misma, éste proclamará el resultado.

Los miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad, que consideren se encuentran en un conflicto de intereses en un tema determinado deberán abstenerse en la votación.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA. - Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad se regulará de acuerdo al presente Reglamento, al Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y demás normativa legal vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA (...)

Nota. – Disposición Transitoria Primera eliminada mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

SEGUNDA (...)"

Nota. – Disposición Transitoria Segunda eliminada mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS AGREGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No RCGEI-SE-001 No. 001-2023, de 01 de junio de 2023.

PRIMERA.- Sustituir en la codificación del presente reglamento las terminologías: Vicerrectorado Académico/Canciller por Vicerrectorado Académico y las demás unidades académicas y administrativas que así lo requieran en vista de la nueva estructura organizacional".

Nota. – Disposición Transitoria Primera agregada mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

SEGUNDA. - Disponer a la Dirección General Jurídica la codificación del presente Reglamento.

Nota. – Disposición Transitoria Primera agregada mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

TERCERA.- Respecto al representante estudiantil a la CGEI, se convocará al presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay hasta que se regule su representación en la normativa correspondiente de la Universidad.

Nota. – Disposición transitoria tercera agregada mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su primera sesión extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

CUARTA.- Solicitar al Vicerrectorado Académico la consideración de las observaciones detalladas en el presente documento para evitar contraposiciones de normativa y se conforme adecuadamente la composición de los representantes ante la Comisión.

Nota. – Disposición Transitoria Cuarta agregada mediante resolución No. RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 01 de junio de 2023.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. - La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Codificación dada en la ciudad de Urcuquí, el primero (1) de junio de 2023, por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria.

Razón.- La presente codificación contiene la Resolución RCIFI-SE-12 No. 045-2021, adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay en su Décima Segunda Sesión Extraordinaria, de 14 de mayo de 2021 y su reforma emitida mediante resolución RCGEI-SE-001 No. 001-2023, adoptada por la Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su Primera Sesión Extraordinaria de 01 de junio de 2023.

Lo Certifico.-

Econ. Anderson Stalin Aguirre Cazar
SECRETARIO